

1503380-66.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... identidade (autos n. 0030572-58.2007.8.26.0562), tráfico de drogas (autos n. 0000359-16.2000.8.26.0562), furto tentado (autos n. 1504115-70.2019.8.26.0536), fixo a pena inicial em 5 (cinco) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa em seu valor mínimo.

Na fase intermediária, o réu é reincidente (autos n. 0002896-96.2011.8.26.0562) e, assim, exaspero a pena em um sexto, para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503380-66.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503380-66.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JÚNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JÚNIOR e ALEX SANDRO ORMINDO DA SILVA, ambos qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 61, inciso II, alínea c, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 12 de outubro de 2021, por volta de 0h40min, na Avenida Martins Fontes, 308, Centro, nesta cidade de São Vicente, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram uma bicicleta, número IHN064, marca TRACK BOXXER, avaliada em R\$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais), pertencente à vítima Maria Jesus Aline Almeida.

Apurou-se que a vítima e a testemunha Carolaine Santana de Souza estavam pedalando

suas bicicletas pela ciclovia da Avenida Martins Fontes, próximo à estação "São Vicente" do VLT, quando os denunciados, previamente ajustados, visando a prática de roubo, postaram-se próximos à ciclovia a pé.

Carolaine, com receio de ser roubada, conseguiu acelerar a bicicleta e passar por eles, porém os denunciados abordaram a vítima e exigiram que ela entregasse a sua bicicleta.

Inicialmente, a vítima resistiu a entregar o bem, mas ALEX SANDRO levantou a blusa que vestia e mostrou na sua cintura algo que parecia uma arma de fogo. Intimidada, a vítima entregou a bicicleta e os denunciados nela fugiram, um pedalando e o outro sentado no cano, sentido a Rodovia dos Imigrantes.

A vítima e a testemunha permaneceram no local, por cerca de 50 minutos, ligando para parentes e pedindo ajuda para motoboys que pararam para acudir-las até que se depararam novamente com os dois indiciados, os quais estavam próximo à Rua Frei Gaspar, já sem a bicicleta e vestindo roupas diversas das que usavam no momento do roubo, encontrando-se um deles com uma mochila. Quando os indiciados perceberam que foram vistos por elas, um deles tentou trocar de blusa novamente, porém a vítima localizou uma viatura policial e relatou o ocorrido, apontando para os indiciados, os quais foram abordados, sendo verificado que na mochila havia roupas.

A denúncia foi recebida (págs. 111/112). Os réus foram citados (págs. 127/130) e ofereceu resposta à acusação (págs. 156/160).

Em juízo foram ouvidas a vítima e duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado (págs. 220). Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (págs. 224/232). A defesa arguiu a improcedência e, em caso de condenação, fixação da pena no mínimo legal e aplicação de regime diverso do fechado (págs. 236/244).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A vítima Maria Jesus Aline Almeida relatou que estava na via pública com sua bicicleta na ciclovia, momento no qual foi abordada por dois agentes que exigiram a entrega do veículo, exibindo algo parecido com uma arma de fogo. Algum tempo depois (cerca de trinta minutos) encontrou novamente os dois agentes, que estavam sem a bicicleta e com roupas diferentes. Eles foram perseguidos por motoboys, a polícia foi acionada e conseguiu êxito na detenção dos dois, que foram reconhecidos. Houve o encontro de uma mochila com roupas, contudo não chegou a ver o seu conteúdo, apenas uma camiseta usada no hora do crime. Reconheceu os agentes como aqueles que foram detidos, autores do roubo.

A testemunha Carolaine Santana de Souza estava na companhia da vítima, na via amarela. Na altura do viaduto, os agentes fecharam as duas e a vítima não conseguiu passar. A bicicleta foi subtraída, após um dos réus mostrar algo parecido com uma arma de fogo. Algum tempo depois, alguns motoboys tentaram localizar os agentes, sem sucesso. Os réus voltaram a cruzar o caminho da depoente e da vítima cerca de 30 a 40 minutos depois, momento no qual viram quando eles tentaram trocar de roupa. A polícia foi acionada e conseguiu êxito na detenção dos dois, encontrando uma camiseta que foi dispensada por um deles e que foi usada no momento do crime.

Em interrogatório, os acusados negaram a prática do delito, dizendo que foram abordados na via pública, sem qualquer objeto da vítima e que foram confundidos com os roubadores. Disseram que não houve troca de roupas e que têm passagem criminal

anterior.

Encerrada a fase de coleta probatória, a autoria delitiva é certa, diante da versão da vítima e da testemunha. A vítima destacou que os acusados realizaram a abordagem e, na posse de um objeto parecido com arma de fogo, subtraíram sua bicicleta e se evadiram. Cerca de trinta a quarenta minutos depois os agentes cruzaram o caminho da ofendida, sendo que policiais foram acionados e conseguiram êxito na abordagem. Os réus e suas roupas, que estavam sendo trocadas no momento da detenção, foram reconhecidos.

A conduta está bem demonstrada, sendo que os réus tiveram a intenção dirigida ao fim de, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça, subtrair para eles uma bicicleta, número IHN064, marca TRACK BOXXER, avaliada em R\$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais), pertencente à vítima Maria Jesus Aline Almeida.

A arma de fogo não foi apreendida na posse dos acusados e as vítimas disseram que o objeto era semelhante, porém sem a certeza necessária para a condenação nesse sentido. Na dúvida entre o uso de um simulacro de arma de fogo e um objeto verdadeiro, milita em favor dos réus a situação da ausência de prova cabal nesse sentido.

Passo para a dosimetria da pena.

Atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal para o réu FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JÚNIOR, que conta com péssimos antecedentes (roubo majorado (autos n. 0009462-37.2006.8.26.0562), posse de droga para consumo pessoal (autos n. 0023784-80.2003.8.26.0590), falsa identidade (autos n. 0030572-58.2007.8.26.0562), tráfico de drogas (autos n. 0000359-16.2000.8.26.0562), furto tentado (autos n. 1504115-70.2019.8.26.0536), fixo a pena inicial em 5 (cinco) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa em seu valor mínimo.

Na fase intermediária, o réu é reincidente (autos n. 0002896-96.2011.8.26.0562) e, assim, exaspero a pena em um sexto, para atingir 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo.

Ao final, na terceira fase, manifesto a majorante do concurso de agentes, devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo das vítimas, portanto majoro a pena em 1/3 (um terço), passando a fixá-la em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Não reconheço o emprego de arma de fogo, em razão da fragilidade da prova nesses sentido.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, alínea "a", do Código Penal e artigo 387, parágrafo 4º, do Código de Processo Penal.

Atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal para o réu ALEX SANDRO ORMINDO DA SILVA, que conta com maus antecedentes (autos n. 0079182-04.2007.8.26.0224 - tráfico de drogas), fixo a pena inicial em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em seu valor mínimo.

Na fase intermediária, o réu é reincidente (autos n. 0022162-50.2010.8.26.0224) e, assim, exaspero a pena em um sexto, para atingir 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo.

Ao final, na terceira fase, manifesto a majorante do concurso de agentes, devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo das vítimas, portanto

majoro a pena em 1/3 (um terço), passando a fixá-la em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Não reconheço o emprego de arma de fogo, em razão da fragilidade da prova nesses sentido.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, alínea "a", do Código Penal e artigo 387, parágrafo 4º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JÚNIOR pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento das penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado. CONDENO, ainda, ALEX SANDRO ORMINDO DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento das penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Os réus ficam condenados ao ressarcimento da vítima, no limite da avaliação do bem subtraído. Nego o direito ao recurso em liberdade, pois os réus foram condenado nesta fase, demonstrando-se sua culpabilidade, permanecendo hígidos os motivos da prisão preventiva em seu desfavor, mormente em razão da múltiplas condenações anteriores e reincidência. Expeça-se ofício de recomendação.

PRI

São Vicente, 14 de julho de 2022.